



PUTUSAN
Nomor 1212 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BANONI NUR KHARISMA;**
2. **Drs. SISWANI MUHAMAD KODERI,**

keduanya bertempat tinggal di Dusun I RT. 1/RW. 1, Desa Patutreja, Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Agus Triatmoko dan Rekan, beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka Blok. C 4 Nomor 19 RT. 4 RW. 6, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BCA FINANCE CABANG MAGELANG,
berkedudukan di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Kompleks Ruko Marris Square, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2023



1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa sertifikat fidusia dengan kategori objek berserial nomor (kendaraan roda empat) Merk: Mitsubishi Xpander 1.5 L Exceed (4x2) MT, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ009004, Nomor Mesin 4A91DM9575, Warna Hitam Mika, Nomor Polisi AA-9139-KC, atas nama Drs. Siswani Muhamad Koderi adalah mengandung cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat para pihak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- B. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai/*wanprestasi* terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1380002107-PK-001 tertanggal 20 Juli 2018 beserta perubahannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp170.738.113,00 (seratus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2023



tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sisa hutang pokok	Rp101.623.339,00
Angsuran tertunggak	Rp37.412.100,00
Denda yang belum dibayar	Rp21.732.273,00
Bunga berjalan	Rp717.929,00
<u>Pinalti pelunasan</u>	<u>Rp5.081.167,00 (+)</u>
Total Kewajiban	Rp170.738.113,00

Atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Mitsubishi, Type Xpander 1.5L Exceed (4x2) MT, Tahun 2018, Warna Hitam Mika, Nomor Polisi AA 9139 KC, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ009004, Nomor Mesin 4A91DM9575 kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan bermotor dengan merk Mitsubishi, Type Xpander 1.5L Exceed (4x2) MT, Tahun 2018, Warna Hitam Mika, Nomor Polisi AA 9139 KC, Nomor Rangka MK2NCWHANJJ009004, Nomor Mesin 4A91DM9575 yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Mungkid dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 18 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2023



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 411/PDT/2022/PT SMG tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mkd *juncto* Nomor 411/PDT/2022/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/PDT/2022/PT SMG tertanggal 27 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 18 Agustus 2022;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada seluruh tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Mungkid dengan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Para Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti sudah ada putusan dalam perkara terdahulu putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN.Mkd yaitu baik subjek maupun objek perkaranya sama dengan perkara *a quo* tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1380002107-PK-001 tanggal 20 Juli 2018 yang putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan walaupun dalam perkara *a quo* adanya penambahan pihak yaitu Penggugat II dan dalam perkara terdahulu yang menjadi alasan gugatan Penggugat I adalah mengenai klasula baku sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat dikarenakan tidak adanya tanda tangan atau persetujuan Penggugat II sebagai dasar terbitnya sertifikat jaminan fidusia, akan tetapi dasar terbitnya sertifikat jaminan fidusia tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1380002107-PK-001 tanggal 20 Juli 2018 yang menjadi objek perkara baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara *a quo* dan terbukti pula bahwa Penggugat II mempunyai

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang sama dengan Penggugat I baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara *a quo*, maka penambahan pihak dalam perkara *a quo* tidak merubah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan perjanjian pokok tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1380002107-PK-001 tanggal 20 Juli 2018, sehingga dalam perkara *a quo* melekat asas *nebis in idem* sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BANONI NUR KHARISMA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BANONI NUR KHARISMA, 2. Drs. SISWANI MUHAMAD KODERI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2023